

일련번호	10	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원		재정상 조치방법		재정상 조치금액	

통 보

제 목 입찰참가자격 제한 미흡

소 관 부 서 ↔↔↔↔지사

조 치 부 서 ↔↔↔↔지사

내 용

1. 업무 개요

↔↔↔↔지사는 2023년 건설폐기물의 양이 100톤 이상인 건설공사에 해당하는 공사를 진행하며 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제15조에 의거 건설폐기물 처리용역을 분리하여 발주하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제21조(건설폐기물 처리업의 허가 등) 제6항에 따르면, 건설폐기물 중간처리업의 허가를 받은 자는 수집·운반업의 허가를 받지 아니하고 그 처리 대상 폐기물을 스스로 수집·운반할 수 있다. 또한, 같은 법 시행규칙 [별표2]에 따라 폐기물 수집·운반업의 허가기준은 수집·운반 차량이 3대 이상(≡≡≡≡시의 경우 5대 이상), 폐기물 중간처리업 허가기준은 수집·운반 차량이 1대 이상이어야 한다. 이를 따를 경우, 폐기물 중간처리업 면허를 보유한 자는 1대 이상의 수집·운반 차량을 보유하고 있어도 처리 대상 폐기물을 스스로 수집·운반할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ↔↔↔↔지사의 건설폐기물 처리용역 계약방법결정사유서 및 입찰 공고문을 확인한 결과 입찰공고문 상 참가자격에 대해 잘못된 법규 적용 및 수집·운반업, 중간처리업에 대한 명확한 구분 없이 폐기물 수집·운반업과 중간처리업을 보유한 자는 모두 수집·운반차량이 3대 이상을 갖춰야 입찰참가자격이 가능하도록 제한을 두었다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조 제1항 제2호에 따르면 경쟁입찰의 참가 자격은 타 법령의 규정에서 정한 내용이 있는 경우 그 내용으로 입찰참가 자격을 설정하여야 하여 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」에서 정한 보유기준보다 높은 수준으로 입찰참가 자격을 설정하는 것은 타당하지 않다. 이는 2대 이하의 수집·운반 장비를 보유한 중간처리업 허가를 받은 업체의 입찰참가를 제약하여 입찰참가자들 가운데 불미스러운 민원이 발생할 수 있는 소지가 될 수 있다.

관계부서 의견 ↔↔↔↔지사는 감사 지적사항을 수용하였고 향후 폐기물처리용역 계약업무 시 입찰참가자격의 구분을 명확히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ↔↔↔↔지사장은 동일한 사례가 반복되지 않도록 향후 계약 시 관련 규정을 철저히 준수하시기 바랍니다. (통보)